

Bericht über den derzeitigen Stand der Disziplinarverfahren

Anfang Februar 1969 wurden die Ermittlungen

1. wegen Vorlesungsstörungen im Fachbereich Mathematik
(Beschuldigte: Pfister, Becker, Bresien, Streib, Lerche, Strasburger)
2. wegen Vorlesungsstörung im Fachbereich Psychologie
(Delp, Schmid, Maier, Speier) und
3. wegen Nötigung der Studenten Engelhardt und Müller
Dekorationsfarbe für Wandschmierereien herauszugeben,
aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wurde gegen 12 Beschuldigte ermittelt und im Laufe dieser Ermittlungen bisher insgesamt 21 Zeugen gehört; 6 Beschuldigte machten von ihrem Recht auf Anhörung Gebrauch. In sechs Fällen und zwar wegen der dem Beschuldigten Streib, Pfister, Delp, Schmid, Wolf und Blüm zur Last gelegten Sachverhalte wurde die Anschuldigung vor dem Senat erhoben. (s. Anschuldigungsschriften). Der Senat sollte am 28. März 1969 über die Disziplinwidrigkeit dieser Beschuldigten entscheiden. Der Rechtsbeistand der Beschuldigten, Rechtsanwalt Riemann, beantragt am 26. März 1969 die Verschiebung des Senatstermins vom 28. März 1969. Er begründete seinen Antrag damit, es müssten noch Entlastungszeugen vernommen werden, die infolge der Semesterferien angeblich nicht erreichbar seien. Um den Beschuldigten alle ihnen zustehenden Rechte zu gewährleisten, wurde der Senatstermin vom 28. März 1969 kurzfristig durch den Rektor verschoben, und Herrn Rechtsanwalt Riemann aufgegeben, bis zum 20. April 1969 die ladungsfähigen Adressen der genannten Entlastungszeugen zu benennen. Diese Aufforderung liess Rechtsanwalt Riemann unbeachtet. Daraufhin wurden vom Universitätsrat, soweit die Adressen der angeblichen Belastungszeugen über das Sekretariat

der Universität ermittelt werden konnten, die von ihm benannten Zeugen zur Vernehmung vorgeladen. Teilweise liessen die vorgeladenen Zeugen die Vorladung unbeachtet. Einige Zeugen erschienen, erklärten aber, daß sie vor dem Universitätsrat nicht aussagen würden. Andere angebliche Entlastungszeugen baten aus entschuld-baren Gründen um Verlegung der festgesetzten Zeugentermine. Einige Zeugen müssen auch neu vorgeladen werden, weil es wegen der Studentenunruhen in der Universität oder wegen des Mangels an Schreibkräften nicht möglich war, die Vernehmungen durchzuführen. Ein Zeuge liess sich vernehmen. Der Beschuldigte Pfister nannte inzwischen sechs weitere Gegenzeugen, die ebenfalls noch vernommen werden müssen. Diese Vernehmungen werden frühestens Ende Mai 1969 abgeschlossen sein. Ob die ursprünglichen Anschuldigungen auf-rechterhalten werden können, hängt von dem Ergebnis der Verneh-mungen ab.

Am 31. März 1969 legte ⁿRechtsanwalt Riemann gegen diese Bescheide, mit denen die disziplinarische Voruntersuchung gegen die vor dem Senat angeschuldigten Studenten vom Universitätsrat eingelei-tet worden war, Widerspruch ein. Er begründete diesen Widerspruch damit, daß die genannten Verfügungen des Universitätsrats rechts-widrige Verwaltungsakte seien, da es für den Eingriff ~~die~~ in die Recht der Beschuldigten an einer Ermächtigung durch ein förmliches Gesetz fehle. Das Gesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der Studierenden und die Disziplin auf den Landesuniversitäten vom 29.Mai 1879 finde für die Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität keine Anwendung.

Diese Widersprüche werden in den nächsten Tagen vom Rektor zurück-gewiesen werden (s.Entwurf des Widerspruchsbescheids).

Die Einleitung der Disziplinarvoruntersuchung war nicht rechtswidrig. Sie beruht auf den § 8 und 4 des Gesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse der Studierenden und die Disziplin auf den Landesuniversitäten vom 29. Mai 1879. Dieses Gesetz ist auch heute noch die gültige Rechtsgrundlage für die Einleitung und Durchführung von Disziplinarverfahren an der hiesigen Universität. Der Hess. Verwaltungsgerichtshof in Kassel und das Verwaltungsgericht in Frankfurt haben in einschlägigen Entscheidungen die Anwendbarkeit dieses Gesetzes für die Johann Wolfgang Goethe-Universität niemals infrage gestellt.

Ergänzend ist noch nachzutragen, daß gegen zwei Beschuldigte die eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Vorlesungsstörung durch Verfügungen des Universitätsrats vom 24. April 1969 eingestellt wurden. *(Nr 451 - 10/12)* Bei diesen Beschuldigten ist der Nachweis, daß sie bewusst Vorlesungen stören wollten, nicht zu erbringen. Zwei weitere Disziplinarverfahren werden wahrscheinlich ebenfalls aus diesem Grunde eingestellt werden.

Einen un Beschuldigten wurde durch Verfügung des Rektors vom 8. April 1969 ein schriftlicher Verweis erteilt. *(Nr 452 - 03)*

Strafanzeigen und Strafverfahren

1. Gegen sieben Studenten wegen einer Vorlesungsstörung von Prof. Dr. C. Schmid (November 1967). Die Anklage ist erhoben.
2. Gegen die Eindringlinge in das Rektorat im Mai 1968. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind abgeschlossen.
3. Gegen Krahle, der nicht an der Johann Wolfgang Goethe-Universität immatrikuliert ist, wegen Hausfriedensbruchs (Nichtbeachtung des erteilten Hausverbots).
4. Gegen Unbekannt wegen Beschmieren eines Hörsaals mit roter Farbe (November 1968).
5. Gegen Unbekannt wegen der Besetzung des Instituts Myliusstraße (Dezember 1968).

6. Gegen Unbekannt wegen Verklebens der Türschlösser von verschiedenen Hörsälen und Instituten.
7. Gegen Katarski und Münzinger wegen Eindringen in die Rats-sitzung der Abteilung für Erziehungswissenschaften (Dez.1968).
8. Gegen Eindringlinge in das Seminar für Gesellschaftslehre (Januar 1969).
9. Gegen Unbekannte Steinwerfer, die mehrere Fensterscheiben im Erdgeschoss und im Rektorat zerstörten (Januar 1969).
10. Gegen drei unbekannte männliche Personen, die in die Dekanats-räume der Philosophischen Fakultät eindrangen und die Ein-richtung demolierten (Januar 1969).
11. Gegen die Eindringlinge in das Zimmer von Assessor Riehn.
12. Gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung (Spitzel-Plakat).

13. Strafanzeige gegen die Studenten Thomas H a r t m a n n ,
Claus Z e i t i n g e r und Rainer P r e w o wegen Beleidigung u.a

Die genannten Studenten verteilten am 26. und 27. März 1969 vor der Mensa der Johann Wolfgang Goethe-Universität ein Flugblatt, das im Zusammenhang mit der Durchführung von Disziplinarverfahren beleidigende Äusserungen enthält.

14. Weitere Strafanzeigen wegen des Beschmierens der Innen - und Aussenwände der Universität werden noch erstattet. Wegen der Vor-gänge der letzten Tage werden ebenfalls Strafanzeigen erstattet
15. Hausverbote und soweit erforderlich Strafanträge gestellt werden.

1. Gegen Krahel (Nichtstudent)
 2. Gegen Blüm und Michael Wolf wegen Beschmierens der Wände und anderer Handlungen
 3. Gegen die Studenten Blüm, Delp und Wolf ist es angebracht, ebenfalls Hausverbote zu erlassen.
- a) Herr Delp äusserte sich am 27. März 1969 in der Neuen Presse dahingehend, daß der SDS für einen "Heissen Sommer" an der hiesigen Universität sorgen werde und die wissenschaftliche Laufbahn der Professoren, die Vorlesungsstörungen gemeldet hätten, vorbei sei. Diese Äusserung Delps wurde in einer späteren Mitteilung der Neuen Presse ausdrücklich bestätigt. Delp zeigt somit durch dieses Verhalten, daß er auch künf-tig Vorlesungen stören will, ein Hausverbot ist daher ge-rechtfertigt.
- b) Herr Blüm kündigte im Zusammenhang mit der Einschreibung des Studenten Taheri am 24. März 1969 in einem Gespräch mit Herrn Riehna an, man werde am 25. 4. 1969 dafür Sorge tragen, daß einige Hundert Studenten vor dem Rektorat stünden, wenn Taheri nicht eingeschrieben werde.
- c) Herr Frank Wolff beging am 28. April 1969 im Zusammenhang mit der Besetzung des Sekretariats einen Hausfriedensbruch und ist einer der Rädelsführer, die die Einschreibung Taheris erzwingen wollen. Ein Hausverbot scheint daher gerechtfertigt.

Pötz
-5-